

APDCAT PS 77/2024

L'APDCAT sanciona a una escola de Barcelona per incompliment amb la GDPR.

On va fallar?

- Falta de transparència (informació)
- Falta d'anàlisi de riscos bàsic.
- Falta d'avaluació d'impacte en menors (DPIA menors)
- Falta de contracte d'encarregat.
- No contactar amb el DPD (delegat de protecció de dades)

«L'APDCAT no qüestiona la bona fe de l'escola»

Falta de recursos

La propia APDCAT reconeix que l'escola no pot, però la sanciona igualment. És responsable.

«[...] el delegat de protecció de dades (DPD) **no va participar en l'elecció de l'eina** [...], ni en la seva implementació a l'escola en allò referent a la protecció de dades, inicialment l'escola va manifestar que “**desconeixia l'obligació de fer-ho i fins i tot la seva existència**” »

«l'escola pot rebre el suport del Departament d'Educació, ja que **no sembla que una escola per si sola pugui fer front a una qüestió d'aquesta complexitat**»

«**aquest responsable és l'escola**. I per tant no pot esgrimir limitacions pressupostàries, competencials o d'un altre ordre.»